

**Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области**

[номер] Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
<http://www.spb.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о прекращении производства по делу

г. Санкт-Петербург

[дата]

Дело № [дело]

Резолютивная часть определения объявлена [дата]

Полный текст определения изготовлен [дата]

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Лицо 34

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лицо 35

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: акционерное общество Орг. 01

ответчик: общество с ограниченной ответственностью Орг. 11

третье лицо: публичное акционерное общество Орг. 08

о взыскании [сумма]

при участии

от истца: Лицо 15 по доверенности от [дата]

от ответчика: Лицо 36 по доверенности от [дата]

от третьего лица: не явился, извещен;

установил:

Акционерное общество Орг. 01 обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Орг. 11 (с [дата] – общество с ограниченной ответственностью Орг. 11 о взыскании [сумма] [сумма] задолженности за поставленную энергию и мощность в период с [дата] по [дата]

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество Орг. 08

К судебному заседанию, назначенному на [дата] от сторон поступили ходатайства об утверждении мирового соглашения.

В судебном заседании представители истца и ответчика поддержали данное ходатайство.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку представителя не обеспечили.

В соответствии с частью 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Согласно части 1 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающих полномочия представителя.

В соответствии с частью 1 статьи 141 АПК РФ мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело.

Исследовав и оценив условия мирового соглашения и проверив их на соответствие закону, суд полагает, что данное мировое соглашение не противоречит закону, иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, подписано уполномоченными представителями, в связи с чем подлежит утверждению на основании статьи 141 АПК РФ.

В связи с утверждением мирового соглашения производство по настоящему делу подлежит прекращению в соответствии с частью 2 статьи 150 АПК РФ.

В соответствии с подпунктом 3 (абзац второй) пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина в размере 70% подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 138 – 141, 150, 110, 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

определил:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между акционерным обществом Орг. 01 (ИНН [номер] и обществом с ограниченной ответственностью Орг. 11 (ИНН [номер] на следующих условиях:

«1. Ответчик признает [сумма] основного долга по Договору и обязуется перечислить на расчетный счет Истца денежные средства, а именно:

1.1. [сумма] в счет оплаты задолженности за поставленную электроэнергию по Договору в период [дата] - [дата] в срок до [дата]

1.2. [сумма] в счет оплаты расходов по уплате государственной пошлины в течение 10 (десяти) календарных дней с момента утверждения настоящего мирового соглашения.

2. В соответствии с пп. 3 ч. 9 ст. 141 АПК РФ и пп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ в связи с прекращением производства по делу ввиду заключения сторонами мирового соглашения, Истцу возвращается из федерального бюджета семьдесят процентов уплаченной им государственной пошлины, что составляет [сумма]

3. В случае нарушения Ответчиком сроков и порядка оплаты, предусмотренных настоящим мировым соглашением, Истец вправе на основании ч. 2 ст. 142 АПК РФ обратиться в арбитражный суд с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.

4. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения арбитражным судом.

5. Настоящее мировое соглашение составлено и подписано в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр передается в арбитражный суд.

6. На основании изложенного и в соответствии со статьями 139, 140 и 141 АПК РФ просим утвердить настоящее мировое соглашение».

Производство по делу прекратить.

Возвратить акционерному обществу Орг. 01 (ИНН [номер] из федерального бюджета [сумма] государственной пошлины по иску.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в течение месяца со дня вынесения определения.

Судья

Лицо 34

